

Lastekaitsjad jäävad tihti omavahel sõdivate vanemate vahele

Anne-Ly Sumre

kommunikatsioonijuht, Saue vallavalitsus

Üks vanem palub lastekaitsetöötajal teise vanema järel luuramas käia, et selgitada, kas ta räägib kohtus tõtt või mitte. Teine keeldub endise partneriga otse suhtlemast ja eeldab, et ametnik vahendab nende asjaajamisi isegi sellel tasandil, kes millal lapsed trenni toob või viib. Kolmas kaebab lastekaitse kohtusse, sest tema hinnangul soosib spetsialist selgelt teist poolt. Neljas saab kurjaks, kui lastekaitsja vahendab tema enda lapse sõnu: „Ma olen kuulnud, et Eestis ei tohi lastele vitsa anda, aga minu vanemad ei tea sellest vist midagi.”

Omaavalitsuse lastekaitse spetsialistide töös on olemuslik vastuolu. Kohtu teel laste hooldusõiguse jagamise puhul leiab üks pool pea alati, et lastekaitsjad ei tee oma tööd korralikult, võtavad teise poole huvides soosiva hoiaku või on lihtsalt hoolimatud ja bürookraatlikud. Nagu lastekaitse spetsialistid ise ütlevad, on ühiskonnas levinud arvamus, et lastekaitse on igal juhul halb. Pahasti on siis, kui nad midagi teevad, veel hullem, kui ei tee. Lapsed aga peavad iga päev elama selle info ja teadmise sees ja jäävad sageli vaidlevate vanemate vahele.

Saue valla kohalik leht Saue Valdur kutsub kaks valla lastekaitse spetsialisti, **Liis Toominga** ja **Signe Algma**, selle dilemma üle arutlema¹. Toimetuse toetas ettepanekut avaldada artikkel ka ajakirjas Sotsiaaltöö, kuna see võtab hästi kokku lastekaitsetöötajate kogemused ja põhimõtted seoses selle olulise probleemiga.

Kui suur on Saue valla lastekaitsjate sihtrühm?

Signe: Saue vallas on kuni 18aastaseid lapsi üle 5800, aga lastekaitsjad peavad arvestust

pigem perepõhiselt. Minul näiteks on praegu ligi 40 peret, kellega samaaegselt tegelen. Laste ja noortega seotud probleemistik on viimastel aastatel kasvanud, aga see on tingitud sellest, et ühiskonnas rohkem räägitakse ka laste jaoks olulistel teemadel, nagu lähisuhte vägivald, kooli-kiusamine, erinevad puuded ja diagnoosid.

Kui suur osa tööst läheb laste hooldusõiguse jagamise teemale?

Signe: Ikka päris suur osa. On kahju, et 90% juhtudel pöörduvad vanemad kohtu poole, kuigi võiks esmalt tulla ja lastekaitse spetsialistiga nõu pidada. Näiteks minul on selle aasta jooksul olnud 14 kohtujuhtumit ja ainult kolmel juhul suutsid vanemad olla laste huvides niivõrd koostööaltnid, et lastekaitse spetsialisti juuresolekul jõuti kohtuvälisele kokkuleppele.

Liis: Selline asi, et lähme lahku ja jagame laste hoolduse rahumeelselt ära, on pigem erand. Aga laste jaoks oleks oluline, et vanemad jõuaksid omavahel kokkuleppele, sest siis on tõenäoline, et nad suudavad üksteisega ka tulevikus normaalselt suhelda. Kui

¹ Artikkel ilmus lehe numbris 21, 2018.a novembris.



SIGNE ALGMAA (VASAKUL) JA LIIS TOOMING

FOTO: ANNE-LY SUMRE

juba kohtusse minnakse, on asjad enamasti teravad.

Signe: Kuidagi peaks inimesteni viima teadmise, et vanemad võiksid enne kohtu poole pöördumist tulla lastekaitsepspecialisti juurde nõustamisele. Meie saame lisaks pakkuja perelepituse teenust, suunata vanemad terapeudi juurde. Kohtusse minek on lapsevanemate valik, kuid sageli ei ole see laste huvisid ja heaolu arvestades parim otsus.

Liis: Perelepitus ei tähenda seda, et hakatakse vanemaid keelitama, et nad ikka kokku jääksid, vaid eesmärk on jõuda selleni, et nad suudaksid omavahel normaalselt suhelda ja pakkuda lastele asjaolusid arvestades vähemalt kuni 18. eluaastani võimalikult toetavat kasvukeskkonda.

Milline on üldse lastekaitse roll kohtus hooldusõiguse jagamise juhtumite korral?

Signe: Kohus küsib alati omavalitsuse arvamust lapse hooldusõigust puudutavates küsimustes. Me teeme kodukülastusi ja hindame lapse heaolu erinevates kategooriates: sotsiaalne, majanduslik, tervislik, psühholoogiline jne. Seaduse järgi on piirkonna lastekaitsejatel kohustus tegelda selle lapse ja vanemaga, kes elab omavalitsuses, aga mina otsin alati kontakti ka teise vanemaga, et kuulata ära mõlema nägemus olukorrast. Lastekaitsetöötajad annavad kohtule tegelikele asjaoludele tuginevad hinnangud ja kirjeldavad tegelikku olukorda ning kohus

enamasti arvestab lastekaitsejate arvamusega. Selliste hooldusõigust käsitlevate kohtuasjade puhul on levinud mingi linnalegend, et lastekaitseja tuleb ja võtab lapsed jõuga ära või lastekaitse otsustab, kellele hooldusõigus anda.

Millest need probleemid siis tekivad?

Liis: Lastekaitseja asi ei peaks üldse olema jageleda lahutavate vanematega, aga tihti oleme kistud nende omavahelistesse tüldesse, kus mõlemad pooled tahavad elu eest tõestada, et just tema on parem lapsevanem. Püütakse ära osta nii last kui ametnikke. Sõda jõuab isegi selleni välja, et see, kes esimesena saab lasteaia arve ära makstud, on nagu tõestus, et ollakse parem lapsevanem ja teine pool on hoolimatu.

Signe: Täitsa tavaline on, et üks vanem ei suhtle teisega üldse, ja siis öeldakse lastekaitsejale, et „mine tee talle see asi selgeks”. Mõni saadab teisele lapsevanemale mõeldud e-kirju ainult mulle ja eeldab, et mina neid teisele poolele vahendan.

Liis: Meid süüdistatakse selles, et lastekaitsejad on erapoolikud ja isiklike suhete tõttu annavad üht vanemat soosivaid soovitusi.

Signe: Sageli ei mõisteta, et me ei võta mingeid pooli ega tegele vanemate omavaheliste suhete klaarimisega. Meie vaatame, mis on laste parimates huvides ning püüame seda selgitada ka vanematele.

Liis: Kui ma kirjutan kohtule antavas

hinnangus, et lapsel on isa juures kõik korras, ta on hoitud ja hoolitsetud, siis järeldeb lapse ema, et ma olen isa poolt. Aga nii need asjad ju ei ole. Ei saada aru, et see ei tähenda, et ema oleks kuidagi vähem võimeline last kasvatama, aga tõlgendatakse just nii.

Signe: Selle kõige tõttu tuleb lastekaitsetöös sageli ette olukordi, kus üks vanem mõistes, et lastekaitsetöötajal on vanemast erinev seisukoht, esitab lastekaitsetöötaja kohta kaebuse, olgu siis kohtusse või ka näiteks keskkonnaametisse. Oma võitluses võitlevad mõned vanemad lõpuks kõigi ja kõigega, unustades kahjuks sealjuures oma lapsed.

Kui kõik on väliselt korras, aga näiteks üks pool räägib teise kohta halvasti?

Liis: Siis läheb see ka kohtule esitatud arvamuse kirja. Me küll ei kasuta vanemate väljendeid, aga see, et vanemate vahel puudub usaldus või suhted on keerulised, lisatakse neutraalsel toonil. Seda vanematevahelist üksteise tagakiusamist on palju.

Signe: Nendesse juhtumitesse, mis kohtusse jõuavad, on vaimne vägivald enamasti sisse kirjutatud. Ka see on vaimne vägivald, kui lapse kuuldes teisest vanemast halvasti räägitakse. Ja lapse jaoks on vaimselt raske, kui üldse omavahel ei suhelda. Näiteks laps küsib, mis issi ütles, ja saab emalt vastuseks, et „ei tea, ma ei räägi temaga”.

Liis: Vahel jõuavad vanematevahelised erimeelsused üksteise kiusamiseni. Näiteks on laps tõbine ja üks vanem palub teisel lapsega mitte õue minna, teine pool aga keeldub põhjendusega, et ta ei lase endale ette kirjutada, mida ta tegema peaks. Keelatakse teisel vanemal lapsega reisimine, elukohavahetus või ähvardatakse sellega. Vanemad ei saa kahjuks aru, et tegelikult tehakse sellise käitumisega halba ju ainult oma lapsele.

Kas ähvardatakse ka lastekaitsega?

Signe: Minu poole on küll pöördunud

inimesi, kes tahaksid oma kaasast lahku minna, aga ei julge, sest partner on ähvardanud, et läheb lastekaitseja jutule või kohtusse, ja kuna teisel poolel pole näiteks sissetulekut ega töökohta, kardetakse, et ainult sel põhjusel võtabki lastekaitse lapsed ära. Veelkord – lastekaitse ei võta ühestki perest lapsi ära oma otsusega (välja arvatud hädaohus olevad lapsed) ega otsusta, kelle juures laps elama peab. Sellistel juhtudel, kus üks vanem ähvardab teist, olen selgitanud, kuidas käib hooldusõiguse jagamise protsess, ja inimesed on oma hirmule leevendust saanud. Sageli on ka vanemate palgatud advokaadid ja juristid jätnud selgitustöö tegemata ning asunud kohe oma klienti kaitsma, teadmata, mille eest teda kaitstakse.

Kuivõrd teid häirib see üldine negatiivse tooniga suhtumine sotsiaaltöötajatesse? Viimasel ajal on meediauudised jõuliselt just lastekaitseametnikele näpuga näidanud.

Signe: See foon ei ole aastatega paremaks läinud. Kui varem oli mingigi positiivne suhtumine, siis nüüdseks on see taandunud linnalegendi, et lastekaitseja on igal juhul paha. Ameti üldine maine on ikka väga madal.

Liis: Lastekaitsetöötaja ei saa minna nende meedialugude puhul kuskile avalikult neist rääkima või lastekaitseja arvamust ja lugude tegelikke tagamaid selgitama. Me ei tohigi seda teha. Igal juhul jääb peale see, kelle häälel on kõvem ja auditoorium suurem. Juhtumite kõõgipool jääb sotsiaalosakonda varjule.

Signe: Seetõttu oleks igati tänuväärne, kui massimeedia kajastaks rohkem ka positiivseid juhtumeid, mis ränu lastekaitsetöötajatele on hästi lõppenud. Suurim tänu lastekaitsetöö puhul on alati laste ja vanemate siiras aitäh.

